



GOVERNANÇA CORPORATIVA, LGPD E COMPLIANCE

AULA 5



Prof.^a Neide Borscheid Mayer



CONVERSA INICIAL

Em qualquer empresa que adote as melhores práticas de governança corporativa, os agentes têm a responsabilidade de garantir que sua atuação esteja alinhada aos seus princípios e valores, respeitando o que está estabelecido nas políticas, procedimentos e normas internas (controle interno), como também nas leis e regulamentações externas que a organização precisa respeitar (IBGC, 2015). Para ajudar nesse processo, as organizações implementam um sistema de conformidade, também chamado de compliance (IBGC, 2015). Esse sistema tem, então, o propósito de garantir a coerência entre aquilo que se espera da empresa e o que ela, de fato, pratica no dia a dia (IBGC, 2023).

O aprofundamento da compreensão e da abrangência da estruturação de um sistema de compliance será a nossa pauta neste capítulo.

CONTEXTUALIZANDO

A integridade corporativa está diretamente relacionada ao estabelecimento de uma cultura organizacional pautada em princípios e valores. Considerando que essa cultura é dinâmica, ou seja, ela passa por atualizações e mudanças respondendo ao contexto social em que a empresa está inserida, sua implementação ou disseminação é mais complexa do que simplesmente se criar regras e regulamentos (Gordon, 2022).

Em função disso, muitas vezes há uma lacuna entre as intenções e os comportamentos reais de uma organização.

“Você não pode simplesmente ‘fazer’ um projeto de integridade interna e esperar que ele transforme imediatamente a cultura e os comportamentos de todos os indivíduos, subculturas e redes complexas que compõem uma organização. Requer investimento de gestão na combinação certa de conjuntos de competências, ciência e fortaleza organizacional”, explica Maryam Hussain, Sócia, Forensic & Integrity Services, Ernst & Young LLP (Reino Unido) (Gordon, 2022, p. 5).

A boa notícia em relação a esse aspecto é a de que, segundo pesquisa global de integridade realizada pela Ernest Young em 2021, com relatório divulgado em 2022, há uma crescente consciência da importância da integridade corporativa. Segundo essa pesquisa, 97% dos entrevistados a consideram importante e mais de 50% deles informaram que há um crescente investimento



em uma ou mais práticas de compliance (conformidade) nas empresas em que atuam (Gordon, 2022).

Embora as práticas de compliance possam não necessariamente significar uma mudança imediata na integridade ou cultura organizacional, ela acaba promovendo, por meio da maturidade do processo, uma nova compreensão dos princípios e valores que se pretendem efetivamente incentivar. O entendimento do que é a integridade pode variar entre diferentes empresas, considerando que cada uma possui seus próprios dilemas e posicionamentos éticos. Entretanto, independentemente desse ponto de vista, a integridade é um componente fundamental para a governança e a estratégia de todas as organizações (Gordon, 2022).

Por isso, detalharemos, na sequência, como o compliance vem sendo estruturado no meio corporativo e, por meio dele, como a integridade vem sendo desenvolvida.

TEMA 1 – DEFINIÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE BOAS PRÁTICAS DE COMPLIANCE

A palavra *compliance* é um termo em inglês que, em tradução livre, significa *conformidade*, e que se originou da expressão *to comply*, que, traduzindo, é o mesmo que dizer *cumprir*, *obedecer*, *concordar* e *consentir*. *Compliance*, assim, é o nome que, no meio corporativo, se refere ao sistema ou programa implementado para garantir que a empresa e todos que a representam compreendam e cumpram as leis, regras, normativos, procedimentos, diretrizes e políticas, internas ou externas, da organização (IBGC, 2017).

Esse programa abrange um conjunto de mecanismos e procedimentos, políticas, diretrizes, código de conduta, canal de denúncias e demais instrumentos com o objetivo principal de alinhar a atuação (prática) de todos na empresa aos seus princípios, valores e propósitos, para promoção de uma cultura de integridade (IBGC, 2023).

Ao atuar nesse sentido e alinhado ao entendimento oferecido pela legislação brasileira – via Lei Anticorrupção (Brasil, 2013) –, o compliance ajuda na prevenção, detecção e correção dos desvios de conduta, fraudes, atos de corrupção, lavagem de dinheiro, atos ilícitos praticados contra a Administração Pública, dentre outras questões (IBGC, 2023).



Para que o compliance, de fato, consiga atingir seu objetivo, é fundamental que receba respaldo e suporte da alta gestão da empresa, porque é essa liderança que dará o **tom**, ou seja, a voz de comando e direcionamento a ser seguida. Esse tom dado pela liderança é chamado, no meio corporativo, de *tone at the top* ou *tone from the top* e passou a ser utilizado depois das fraudes e escândalos que envolveram grandes empresas norte-americanas (Carvalho et al., 2021).

Segundo o *Código de melhores práticas de governança corporativa* do IBGC (2023), o conselho de administração e a diretoria devem se comprometer e apoiar o fomento da cultura ética e o fortalecimento do programa de compliance da organização. Esse posicionamento deve ser declarado por essas instâncias de forma ostensiva e publicamente, demonstrando a importância dos valores e das políticas do compliance e agindo efetivamente na integridade, ou seja, atuando de forma inequívoca e coerente naquilo que as organizações declaram. A alta gestão, deve, ainda, assegurar que o programa de compliance tenha todas as condições necessárias para sua atuação. Isso envolve, por exemplo, a alocação de recursos financeiros, materiais e humanos adequados e necessários para isso (IBGC, 2023).

O tom dado pela alta gestão deve ser reforçado pela média gerência (*tone at the middle*) e, por consequência, reverberar na atuação e posicionamento de todos os empregados da organização. Isso significa que o *compliance* é considerado uma orientação estratégica, que passa a estar presente na conduta de todos os que atuam em nome da empresa (colaboradores, fornecedores e quaisquer intermediários) (Carvalho et al., 2021).

A comunicação que se espera de todas as partes envolvidas é um dos fatores fundamentais para a efetividade do processo. Não somente a comunicação falada ou escrita, mas principalmente aquela realizada pelas ações da organização.

No período de setembro a outubro de 2022, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited realizou uma pesquisa com 113 empresas, sobre a integridade corporativa no Brasil. Dentre os resultados dessa pesquisa, é interessante destacar que (Integridade, 2022):

- Dessas empresas, 89% informaram que o compliance contribuiu em alguma medida com a melhoria do seu resultado financeiro.



- Outras 73% demonstraram intenção de aumentar os investimentos na gestão do compliance.
- Mesmo com o avanço nas práticas, é necessário maior robustez e alinhamento estratégico às demandas de negócios, regulatórias e sociais.
- As motivações para os investimentos estão relacionadas a uma visão de longo prazo, com foco em sustentabilidade do negócio, imagem e reputação.

As empresas tendem a considerar, cada vez mais, os riscos relacionados a terceiros. O principal recurso de identificação e prevenção de incidentes de corrupção e aprimoramento do programa de compliance considerado, para isso, foi o canal de denúncias anônimo e independente.

Outro termo conhecido no meio corporativo é o *walk the talk*, que em tradução livre quer dizer *andar como fala* e se refere à influência que os líderes exercem com seus comportamentos. Nesse sentido, os primeiros que precisam cumprir as regras são os próprios líderes (Carvalho et al., 2021).

Na sequência, nos aprofundaremos em relação ao processo de definições de padrões de ética e conduta, sua orientação e divulgação, bem como sobre o canal de comunicação de eventuais denúncias que envolvam a organização.

1.1 Boas práticas de compliance

Silveira e Saad-Diniz (2015) propuseram as seguintes dez etapas para a implantação de um adequado e eficaz sistema de compliance:

1. Identificação das regulamentações às quais a empresa está subordinada, com o objetivo de identificar os potenciais riscos legais.
2. Elaboração de diretrizes, políticas e normas internas para se definir os comportamentos e ações esperadas para cada processo. Esses documentos devem ser claros, objetivos e abrangentes, determinando qual é o nível de poder de cada etapa que pode ser delegado e a quem delegar.
3. Estruturação organizacional da área de compliance ou determinação de quais áreas irão desempenhar esses papéis, de quem será o executivo responsável pela centralização das atividades de conformidade, de como será a composição dessa estrutura, o seu funcionamento e as atribuições



do comitê de compliance (quando houver), bem como o modo de prestação de contas e reporte.

4. Avaliação dos principais riscos e ameaças de não conformidade, por meio da identificação dos riscos mais relevantes a que a empresa está exposta, levando em consideração a materialidade, a probabilidade de ocorrência e os impactos para a organização.
5. Implantação de ações de treinamento, conscientização e comunicação, em todos os níveis, com o objetivo de disseminar as políticas vigentes e assegurar o entendimento. É importante, também, estruturar um canal de comunicação para esclarecimento contínuo de dúvidas sobre políticas corporativas e comportamentos desejados.
6. Criação de canal de denúncias para reporte de violações por funcionários e outros *stakeholders*, que seja independente, e de mecanismos para divulgar voluntariamente aos reguladores as eventuais não conformidades relevantes identificadas.
7. Monitoramento periódico e independente das práticas adotadas e dos principais riscos mapeados.
8. Manutenção da evidência de todas as atividades de compliance realizadas, incluindo o gerenciamento de todas as normas e políticas em um repositório central que permita rápido envio aos envolvidos, em caso de atualização de normas, políticas ou regulamentos.
9. Incorporação do compliance na avaliação dos executivos, com potencial impacto em sua remuneração.
10. Criação de indicadores para avaliação do programa de compliance e elaboração de relatórios com base em medidas objetivas, a fim de permitir que a diretoria e o conselho monitorem o desempenho do programa de compliance.

TEMA 2 – ÉTICA E CONDUTA NOS NEGÓCIOS

As organizações, de qualquer finalidade ou tamanho, existem em função de um propósito, ou seja, possuem uma razão para existir. Para alcançarem esse propósito, elas delimitam quais são as oportunidades e as necessidades de recursos (humanos, financeiros, relacionais, ambientais, tecnológicos, entre outros) que buscarão para que de fato cumpram com esse objetivo, além de alinharem e delimitarem a atuação e utilização deles em prol de tal finalidade.



O propósito funciona como uma bússola no processo decisório estratégico da empresa e é com base nele que se estrutura e fundamenta a sua cultura, ancorada em princípios éticos. Os princípios éticos correspondem ao conjunto de valores e princípios que norteiam a conduta de todos que agem em nome da empresa e que, com senso de coletividade e interdependência, impulsionam os indivíduos a direcionar suas ações em busca de um objetivo em comum. Essa postura ética é aplicada à relação das organizações e dos agentes de governança para com todas as partes interessadas – incluindo colaboradores, fornecedores, clientes, comunidades –, com o meio ambiente e com a sociedade em geral (IBGC, 2023).

Nas organizações, a promoção e divulgação do propósito e de seus princípios éticos se dá por meio do que é chamado de *código de conduta*. “O código de conduta tem por finalidade principal promover princípios éticos e refletir a identidade e a cultura organizacionais, fundamentado em responsabilidade, respeito, ética e considerações de ordem social e ambiental” (IBGC, 2015, p. 93). Além disso, esse código também é utilizado com a finalidade de “[...] fomentar a transparência, disciplinar as relações internas e externas da organização, administrar conflitos de interesses, proteger o capital (patrimônio) físico e intelectual e consolidar as boas práticas de governança corporativa” (IBGC, 2023, p. 15).

O *Código de melhores práticas de governança corporativa* estabelece que o código de conduta deve ser elaborado com o envolvimento e a participação de representantes de diferentes áreas da empresa. Dessa forma, além de melhorar o nível de legitimidade, aceitação e engajamento de todos, esse documento será elaborado com base em um prisma amplo de visões, experiências e conhecimentos. Tal processo de elaboração deve ser liderado pelas diretorias e aprovado pelo conselho de administração da organização. Uma vez aprovado, aplica-se a todas as partes interessadas (sócios, colaboradores, fornecedores etc.) da organização no seu relacionamento com outras empresas e nas relações das partes entre si. Isso significa que, uma vez aprovado, o código de conduta deve ser implementado adequadamente por meio da comunicação e treinamento de todas as partes às quais o código se aplica e permanecendo disponível para consulta de todos em algum local de fácil acesso, como no *website* da empresa (IBGC, 2023).



Além disso, como já vimos, a alta gestão é responsável por dar exemplo no cumprimento do código de conduta e tem como responsabilidade (IBGC, 2015), também:

- disseminar e monitorar a incorporação dos padrões de conduta esperados, com o apoio da diretoria;
- promover programas de educação continuada sobre o código de conduta;
- atualizar a norma, quando necessário.

No código de conduta deverão estar previstos tanto os comportamentos e valores desejados (e esperados) de todas as partes interessadas, quanto a aplicação de medidas disciplinares em caso de descumprimento das normas (IBGC, 2023).

Quando uma empresa de fato cria e garante o cumprimento de um código de conduta (em todos os níveis e de forma confiável), terá como resultado a elevação do nível de confiança interno e externo, o que impactará uma melhor reputação e imagem perante todos.

A efetividade da implementação e do cumprimento do código de conduta ou de ética é de responsabilidade de todas as partes envolvidas; entretanto, há mecanismos de governança que podem auxiliar nesse processo de avaliação, monitoramento e identificação de *gaps* ou necessidades de melhoria. Esses mecanismos podem se referir tanto a áreas quanto a processos e controles, tais como: comitês de ética, comitês de auditoria, áreas de compliance e governança, canal de denúncias, entre outros.

No próximo tópico, trataremos de um desses mecanismos, que corresponde a uma prática muito empregada pelas organizações: o canal de denúncias.

2.2 Canal de denúncias

O canal de denúncias é um dos instrumentos mais usados no processo de implementação de programas de conformidade, pelas organizações. Ele corresponde a um instrumento pelo qual todas as partes podem relatar denúncias de desvios de conduta, reais ou potenciais, podendo elas serem recolhidas por meio de: opiniões, críticas, reclamações e denúncias das partes interessadas (IBGC, 2023).



Mas, para que ter um canal de denúncias? O objetivo principal desse canal é o de receber os relatos relacionados às condutas das partes acobertadas pelo código de conduta, analisar e investigar se de fato a situação informada é real e quais riscos (jurídicos, financeiros, reputacionais) ela comporta. Com base nessa análise, deve ser dado um tratamento adequado, seguindo as definições normativas de cada empresa. É importante que esse canal, bem como o tratamento dado a qualquer relato recebido, tenha independência, ou seja, ele deve ser operado de forma independente e imparcial, com garantia de sigilo e não retaliação à pessoa que enviou seu relato e às testemunhas do ocorrido (IBGC, 2015).

O canal de denúncias deve ser estruturado com base em diretrizes próprias e, junto com isso, definição dos processos e responsáveis pela avaliação e tratamento das denúncias recebidas, assim como das providências a serem tomadas após a emissão da conclusão da análise. O IBGC (2023) recomenda que essa gestão e operacionalização seja realizada, preferencialmente, por empresa terceirizada especializada.

TEMA 3 – DISSEMINAÇÃO DA CULTURA

A implementação e a estruturação de um programa de compliance requerem a disseminação da cultura ética almejada, e esse é um processo fundamental, que permeia diversas áreas e níveis hierárquicos. Quando uma organização decide mudar suas práticas de gestão em prol de uma cultura mais ética, está investindo em uma visão de longo prazo que, além de auxiliar na construção de uma reputação sólida, foca em seu real desenvolvimento sustentável.

A mudança na postura e práticas de gestão é o ponto de partida para essa transformação. Isso implica revisar políticas internas, procedimentos operacionais e até mesmo a estrutura organizacional para garantir que os valores e princípios da organização sejam incorporados em todas as decisões e ações. A motivação com base nos valores e comportamentos esperados também desempenha um papel vital na disseminação da cultura ética. Quando os colaboradores compreendem os valores fundamentais da empresa e percebem que são incentivados a agir de acordo com esses valores, eles se tornam mais engajados e comprometidos com a ética organizacional.



Reconhecimento e recompensas também podem ser utilizados para incentivar comportamentos éticos, reforçando a importância desses valores no dia a dia do trabalho. Além disso, é essencial se estabelecer mecanismos de adesão que facilitem a integração dos colaboradores à cultura ética da empresa. Isso pode incluir programas de treinamento e capacitação, canais de comunicação abertos para relatar comportamentos antiéticos e a criação de uma estrutura de governança que garanta a aplicação consistente das políticas éticas.

A disseminação da cultura ética em uma empresa requer um esforço contínuo e abrangente, que envolve mudanças na gestão, motivação com base em valores e comportamentos e mecanismos eficazes de adesão. Quando todos os agentes da organização compartilham e praticam os mesmos valores éticos, eles não apenas fortalecem a reputação da empresa, mas também contribuem para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

TEMA 4 – MONITORAMENTO DE NORMAS EXTERNAS E INTERNAS

A articulação do propósito e dos objetivos estratégicos das empresas dentro das suas operações se dá com auxílio de controles internos eficazes. Os controles internos são processos estabelecidos com o objetivo de assegurar o alcance dos objetivos da organização em conformidade com requerimentos legais e regulatórios (internos e externos) (IBGC, 2023).

Controles internos eficazes contribuem com o aprimoramento da confiança e da integridade no trato de todos os tipos de informação (Guidance, 2013). Nesse contexto, o compliance desempenha um papel crucial. Ele se refere ao conjunto de normas, diretrizes e procedimentos que uma empresa deve seguir (internas ou externas) para garantir que suas atividades estejam em conformidade e com uma cultura organizacional baseada na transparência, integridade e responsabilidade.

O *compliance* atua desde a identificação dos normativos (internos e externos) aos quais a empresa se subordina, na análise da aderência das atividades e da gestão da organização a essas regulamentações e, em caso de identificação de uma exposição ao risco ou de um não cumprimento de determinada regulamentação, na mitigação desses riscos, de forma que a empresa possa se proteger de possíveis impactos negativos e tomar decisões estratégicas e baseadas em informações.



E esse processo deve ser contínuo, ou seja, para que o *compliance* cumpra com o seu propósito, ele deve, então, considerar, na sua estruturação e funcionamento:

- o acompanhamento permanente das regulamentações e das atividades da empresa;
- a avaliação e a análise de impactos e novos riscos das normas;
- a adequação das atividades operacionais e estratégicas às normas e regulamentos;
- a implementação de controles internos e de procedimentos para garantir conformidade;
- o estabelecimento de um padrão normativo claro e transparente para orientar as práticas da empresa e garantir que todos os colaboradores compreendam suas responsabilidades em relação ao compliance;
- a definição de diretrizes claras e específicas para orientar as ações e decisões dos colaboradores.

Um programa de compliance robusto e bem estruturado auxilia as empresas na adequação de sua atuação para garantir conformidade legal, mitigar riscos e promover uma cultura de integridade e responsabilidade dentro da empresa.

TEMA 5 – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

O processo de comunicação e informação, no compliance, é um pilar essencial para assegurar que uma organização atue de acordo com as leis, regulamentos e normas internas. Esse processo abrange diversas atividades, como a elaboração de reportes periódicos, o contato proativo com órgãos reguladores e a garantia da confiabilidade das informações transmitidas.

O processo de reporte periódico, realizado tanto no nível de gestão e direção quanto no dos comitês de assessoramento do conselho de administração, possibilita o monitoramento e a avaliação do sistema de compliance por meio de fatos relevantes e, se possível, de indicadores. Por isso, esse tipo de reporte deve ser elaborado de forma regular e sistemática, abrangendo todos os aspectos relevantes do programa de compliance, como o andamento de treinamentos, a implementação de políticas internas, as auditorias realizadas e os eventuais incidentes de não conformidade.



Esses relatórios não só fornecem uma visão clara do *status* do compliance, mas também ajudam a identificar áreas que necessitam de melhorias e ações corretivas. Para cumprirem com esse propósito, a qualidade das informações fornecidas neles é fundamental. Os relatórios precisam ser elaborados com base em informações precisas, completas e atualizadas para que, de fato, reflitam a real situação da conformidade da empresa, propiciando uma proteção contra os riscos de forma geral e eventuais sanções legais. A integridade dos dados deve ser garantida por meio de sistemas robustos de coleta, armazenamento e análise de informações, além de processos rigorosos de verificação e validação.

Uma boa prática de comunicação relacionada a compliance diz respeito ao contato proativo com órgãos reguladores, com a finalidade de criar uma relação de confiança mútua e demonstrar que a empresa de fato está comprometida com a conformidade. O estabelecimento de uma comunicação aberta e transparente com os órgãos reguladores facilita o entendimento das expectativas regulatórias e permite que a organização se antecipe a mudanças nas leis e regulamentos. Esse contato pode ser mantido de forma contínua, não apenas em momentos de crise ou quando há exigência específica por parte dos reguladores, propiciando que a organização se posicione à frente das mudanças no ambiente regulatório.

O processo de comunicação e informação eficaz, no compliance, não é apenas uma exigência regulatória, mas um componente estratégico que pode diferenciar uma organização no mercado, fortalecendo sua reputação e garantindo sua sustentabilidade a longo prazo.

TROCANDO IDEIAS

A Deloitte e o Instituto Rede Brasil do Pacto Global apresentam a pesquisa **“Integridade Corporativa no Brasil 2022 – Evolução do compliance e das boas práticas empresariais”**. O levantamento traz a visão de 113 empresas que atuam no País sobre a maturidade das práticas de compliance, anticorrupção e de promoção da integridade corporativa.

Entre os resultados, a pesquisa revela que as organizações estão procurando estruturar as suas áreas de compliance de forma mais robusta e estratégica, frente às demandas de negócios, regulatórias e sociais. (Integridade, 2022, grifo do original)

De acordo com a análise dos resultados de sua pesquisa, a Deloitte constatou que “o canal de denúncias anônimo e independente figura como o



principal recurso de identificação e prevenção de incidentes de corrupção e aprimoramento do programa de compliance” (Integridade, 2022).

Com base no que vimos a respeito do canal de denúncias e considerando seu estabelecimento se tratar de uma prática adotada por muitas organizações, compartilhe com seus colegas a sua experiência sobre o canal de denúncias da organização em que você atua ou atuou profissionalmente ou até que você conheça por meio do relacionamento de cliente com fornecedor.

Dentre os aspectos que podem ser debatidos estão: nível de estruturação e confiabilidade do canal de denúncias, se o tratamento das denúncias é realizado com lisura e imparcialidade, se há algum tipo de reporte de informações ou devolutiva a respeito do tratamento dado.

NA PRÁTICA

Enade 2022 Questão Adaptada: O termo *Compliance* tem origem no verbo de língua inglesa *to comply*, que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução ou um comando. O *Compliance* é uma medida antiga de combate à corrupção, prevista há muito tempo na legislação estrangeira. Com o propósito de fazer do Compliance uma cultura institucional no Brasil, será necessária a realização de comunicações e treinamentos de funcionários. Além da adesão da alta administração, os colaboradores também necessitam entender os objetivos, as regras e sua adequação naquele programa, para a sua efetiva concretização. Destaca-se que, se possível, é extremamente significativa a execução de treinamentos e comunicações a terceiros que se relacionem com determinada empresa. Canais de denúncia deverão fazer parte do programa de Compliance. Um sistema de denúncia eficaz deve incluir a garantia da proteção ao denunciante de boa-fé, por exemplo, a não retaliação e o recebimento de denúncias anônimas. É fundamental implementar protocolos que possam lidar com a informação adequadamente. (Vaz; Mastrodi)

A respeito das informações apresentadas no texto, avalie as afirmações a seguir.

- I. Os processos de compliance são punitivos, pois têm como objetivo aplicar penas a funcionários corruptos.
- II. A adesão ao compliance objetiva a justa fiscalização pública e a transparência das organizações.
- III. As atribuições do programa de compliance contemplam a preservação de informações a respeito de pessoas, a fim de não as constranger.
- IV. Os setores de comunicação precisam estar integrados a programas de compliance, para assegurar a publicidade de todos os detalhes de apurações de denúncias.



Isso posto, é correto apenas o que se afirma nas sentenças:

- a. I e II.
- b. I e IV.
- c. II e III.
- d. I, III e IV.
- e. II, III e IV.

FINALIZANDO

O termo *compliance* refere-se à conformidade com leis, regulamentos, normativos e políticas internas e externas da organização. No contexto corporativo, compliance envolve a implementação de um sistema ou programa que assegura que a empresa e seus representantes compreendam e cumpram essas normas. Esse programa inclui mecanismos como políticas, diretrizes, códigos de conduta e canais de denúncias, todos destinados a alinhar as ações da empresa com seus princípios e valores, promovendo uma cultura de integridade. Compliance também é importante para prevenir, detectar e corrigir desvios de conduta, fraudes e atos ilícitos, especialmente em conformidade com a legislação anticorrupção brasileira.

Para ser eficaz, o programa de compliance deve ter o apoio da alta gestão, que define o *tone at the top* e atua de maneira coerente com as políticas estabelecidas numa organização. A liderança da empresa, incluindo o seu conselho de administração e a sua diretoria, deve comprometer-se publicamente com a ética e o fortalecimento do programa de compliance. Esse compromisso envolve fornecer os recursos necessários para a implementação do programa e garantir que a comunicação das expectativas seja clara e contínua. A média gerência também desempenha um papel crucial, reforçando a mensagem da alta gestão e garantindo que todos os funcionários sigam as diretrizes de compliance.

A comunicação deve ser respaldada por ações concretas, conhecidas como *walk the talk*, pelas quais os líderes exemplificam o comportamento esperado. Assim, o compliance se torna uma orientação estratégica presente em todas as operações da empresa, promovendo a sua confiança e reputação como organização.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013. **Diário Oficial da União**, Brasília, 2 ago. 2013. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>.

Acesso em: 29 maio 2024.

CARVALHO, A. C. et al. **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021. *E-book*. Disponível em:

<<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640898/>>. Acesso em: 29 maio 2024.

GORDON, A. Visão focada ou imagem ampliada? **EY**, 31 jan. 2022. Disponível em: <https://www.ey.com/pt_br/forensic-integrity-services/how-a-focus-on-governance-can-help-reimagine-corporate-integrity>. Acesso em: 29 maio 2024.

GUIDANCE. **Coso**, 2013. Disponível em: <<https://www.coso.org/guidance-on-ic>>. Acesso em: 29 maio 2024.

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. **Código das melhores práticas de governança corporativa**. 5. ed. São Paulo, 2015.

_____. _____. 6. ed. São Paulo, 2023.

_____. **Governança corporativa e integridade empresarial**. São Paulo: Saint Paul Publishing, 2017. *E-book*. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580041347/>>. Acesso em: 29 maio 2024.

INTEGRIDADE corporativa no Brasil 2022: evolução do compliance e das boas práticas empresariais. **Deloitte**, 2022. Disponível em: <<https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/risk/articles/integridade-corporativa-evolucao-do-compliance.html>>. Acesso em: 29 maio 2024.

SILVEIRA, R. de M. J.; SAAD-DINIZ, E. **Compliance, direito penal e lei anticorrupção**. São Paulo: Ed. Saraiva, 2015.



GABARITO

Resposta: c.